

设成本分摊给业主承担，并构成商品房对外销售价格。商品房预售合同关于会所归开发商所有的约定是否有效，是本案的争议所在。某小区共有共用部位明细表中虽列明在按照规划用途使用的情况下会所的使用权、收益权归置业公司所有，但未明确会所的产权归属，且现会所在无业主决议的情形下被改变了用途，故对《共有共用部位明细表》的证明目的不予采信。置业公司通过约定排除了全体业主对法定共有房屋的权利，在效力上存在重大瑕疵。结合会所的所有成本已被分摊的事实，会所归置业公司所有的约定因违反法律法规、侵害全体业主的利益而归于无效。基于谁投资、谁所有、谁受益的原则，

某小区会所产权应归全体业主所有。目前会所被幼儿园占用，但置业公司、物业公司均未向法院提交合法有效的合同，也未提交幼儿园支付租金的凭证。考虑到物业公司与幼儿园的法定代表人有亲属关系，幼儿园的法定代表人应当知晓某小区业主与物业公司解除物业服务合同等情形，故认定幼儿园非善意占有人，应向全体业主返还占用的会所。为妥善处理幼儿园内幼儿的安置问题，酌情给予其六个月迁出时间。

江苏省南京市六合区人民法院依照《中华人民共和国物权法》第七十四条、第七十六条、第七十八条，《中华人民共和国合同法》第四十条，《中华人民共和国人民防空法》（2009年修正）第五条第二款，《物业管理条例》（2007年修订）第三十八条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第四十条、第六十七条、第一百四十七条规定，判决如下：

- 一、某小区会所归全体业主所有；
- 二、幼儿园于本判决生效后六个月内向某小区业委会返还小区会所；
- 三、驳回某小区业委会的其他诉讼请求。

置业公司、物业公司不服一审判决，提起上诉。

江苏省南京市中级人民法院同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

物业公司、幼儿园不服二审判决，申请再审。

江苏省高级人民法院经审查认为：物业公司、幼儿园的再审申请不能成立，理由如下：

1. 关于某小区会所的产权归属问题。置业公司与某小区购房人之间签订的商品房买卖合同正文约定，附件所列配套房屋和建筑，虽未计入共有公用分摊面积，但随着商品房的销售，应当无偿转移归全体业主共有；附件所列项目以外配套房屋和建筑归置业公司所有。即使该表述采用了示范合同文本，其附件所列具体项目则是置业公司单方填写并重复使用的。关于配套房屋和建筑是否

计入分摊面积及其产权归属的约定，合同前后内容结合起来方能表达完整意思，故相关合同内容依法属于格式条款。

第一，《中华人民共和国物权法》第七十三条规定，建筑区划内的其他公共场所、公用设施和物业服务用房，属于业主共有。《物业管理条例》亦规定，物业管理用房的所有权依法属于业主。某小区会所内第一层及第三层系物业服务用房，依法应当属于业主共有。

第二，物价部门的批复反映，某小区会所的建设费用已分摊进入商品房成本，并在此基础上确定商品房基准价格。置业公司系基于物价部门的批复拟定商品房销售价格，该价格按照规定必须在销售场所进行公示，而购房人系基于对公示信息的信赖签订商品房买卖合同。结合法律规定和建设费用分摊情况，置业公司在拟定商品房买卖合同时，将小区会所排除在分摊面积之外，拒绝向购房人转移小区会所产权，实质系排除购房人对于小区共有部分的权利，但未就相关格式条款采取合理方式进行提示说明，该约定对购房人无约束力。基于法律规定和建设费用分摊情况，应当认定小区会所权属归全体业主所有。

2. 关于幼儿园是否应当返还会所的问题。本案一审期间，业委会提交书面申请，请求追加幼儿园为被告，理由为幼儿园系会所实际使用人，涉及该建筑返还问题。可见，业委会已提出要求幼儿园返还会所的诉请。业委会并非置业公司与物业公司之间合同的当事人，其诉请返还会所是基于该建筑产权归属，而非置业公司与物业公司之间的合同。本案不涉及请求权基础变更的问题。幼儿园占用某小区会所无合法的权利基础，无论其是否系善意占有，业委会均有权要求其予以返还。幼儿园是否系善意占有，不属于本案的争议焦点，也不影响本案裁判结果。

江苏省高级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百一十五条第一款、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第三百九十三条第二款规定，裁定如下：

驳回物业公司、幼儿园的再审申请。

【法官后语】

小区会所是对商品住宅小区配套建筑设施的俗称，因规划用途不同，小区会所的具体形态和利用方式各异。法律、行政法规对于小区会所的权属并无统一规定，其权利归属在实践中常存争议。商品房销售时，当事人可以通过约定对小区会所权属作出安排，但开发商可能利用其缔约优势地位，在商品房买卖合同中设置对消费者有违诚信和公平的条款。人民法院在认定小区会所产权归属时，既要尊重当事人的意思自治，也要妥善保护消费者的合法权益。

对于小区会所的权属争议，可以遵循以下处理路径：

第一，法律、法规明确规定小区会所权属的，应当依照规定处理。《中华人民共和国民法典》第二百七十四条规定，建筑区划内的道路，属于业主共有，但是属于城镇公共道路的除外。建筑区划内的绿地，属于业主共有，但是属于城镇公共绿地或者明示属于个人的除外。建筑区划内的其他公共场所、公用设施和物业服务用房，属于业主共有。国家还规定开发商应配套修建一定类型、数量、规模的配套设施。住建部《城市居住区规划设计标准》（GB50180—2018）附录中，将住宅以外的其他设施统称为配套设施，并将其分为六类，包括公共管理和公共服务设施、商业服务业设施、市政公用设施、交通场站、社区服务设施、便民服务设施。会所并非附录中列明的配套设施类型，具体需要根据其实际用途归入相应类型。以公共服务设施为例，诸如初中、小学、体育馆、卫生服务医院、养老院、司法所等，在竣工后一般会直接移交给当地教育、司法等相关主管部门，其权利归属由法律、法规确定。

第二，法律、法规对小区会所权属无明确规定的，按照商品房买卖合同的约定处理，但排除或者限制购房人权利的除外。商品房买卖合同一般由开发商提供，合同条款由开发商单方拟定并重复使用，系典型的格式条款。实践中，有些开发商既将配套建筑设施的建设成本摊入商品房销售价格，甚至多次重复摊入，又在商品房买卖合同中声明保留其产权，排除购房人对其已经支付价款的配套建筑设施享有的权利。此类条款虽尚不足以认定限制、排除了购房人的主要权利，但显然违背常人的一般认知，且对购房人的权益有重大影响。本案

例中，开发商即通过多个合同条款的隐晦行文，将建设成本已经摊入房价的小区会所排除在业主共有权利之外。对于此类合同条款，如无特别提示说明，购房人在签订合同时很难注意并理解。因此，商品房买卖合同对小区会所权属的约定与法律、行政法规示范性规定或者商品房价格构成不符时，应当审查相关条款是否属于排除或者限制购房人权利的异常条款。《中华人民共和国民法典》第四百九十六条第二款规定，采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提示对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大关系的条款，并按照对方要求对条款予以说明。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》第十条明确了异常条款的提示方式。开发商未履行提示说明义务，致使购房人没有注意或理解异常条款的，购房人可以主张该条款不成为合同内容。

第三，商品房买卖合同对小区会所权属约定不明的，应当按照建设成本分摊情况确认会所权属。当商品房买卖合同关于小区会所权属未作约定或语义含糊时，应当依照《中华人民共和国民法典》第四百九十八条之规定依序采用通常解释、不利解释。按照通常理解，谁出资、谁收益。购房人支付的房价涵盖小区会所的建设成本时，双方关于商品房价格的约定即可视为将会所纳入开发商向购房人转让标的物的意思表示，小区会所权属应由全体业主共同取得。近年来，为规范住宅商品房市场，各地政府一般要求商品房销（预）售价格由物价局核准或备案并向社会公示。开发商需要向物价部门申报商品房价格构成，其中能够反映建设成本与商品房价格之间的对应关系，这使得通过建设成本分摊确定小区会所权属的方法具备可操作性。

编写人：江苏省高级人民法院 姚盛中

**在未配套设立专用烟道的商住综合楼内
经营餐饮服务是否污染生活环境的认定及责任承担**
——曾某某等诉珠海某打边炉店等建筑物区分所有权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

广东省珠海市中级人民法院(2023)粤04民终1557号民事判决书

2. 案由: 建筑物区分所有权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 曾某某、靳某某、黄某某、梁某某、吴某(以下简称曾某某等5人)

被告(被上诉人): 珠海某打边炉店(以下简称某打边炉店), 张某甲、雷某某、廖某某、唐某、卢某某、张某乙、王某某、张某丙(以下简称张某甲等8人)

【基本案情】

珠海某小区建成于20世纪90年代, 一、二层为商业服务用途, 三层至六层为住宅。曾某某等5人是该小区住宅部分的业主, 张某甲等8人是该小区商铺业主。案外人蔡某向张某甲等8人承租小区一楼9间商铺用于经营某打边炉店, 于2019年办理营业执照及食品经营许可证。该小区建设之初对一层商铺的用途未作具体规划, 未设置专用的油烟管道。某打边炉店外安装有排烟管、排污管以及排污池等设施。曾某某等5人认为, 某打边

炉店和商铺业主私自安装 前述设施，向室外排放大量油烟，商业污水等通过某打边炉店的排污池全部排